Estratégia Concursos

# Aula 02

*PRF (Policial) Passo de Legislação de Trânsito e Resoluções do CONTRAN*

Autor:
**Murilo Soares**

09 de Abril de 2024

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

# LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO PARA A PRF

## AULA 02

## SIMULADO

QUESTÕES .....2
QUESTÕES COMENTADAS .....6
GABARITO .....16


98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

# QUESTÕES

1) O trânsito de qualquer natureza nas vias do território nacional, abertas à circulação, rege-se pelo Código de Trânsito Brasileiro – Lei nº 9.503/1997.

2) Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga.

3) Para que os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondam, no âmbito das respectivas competências, por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro, é preciso que se comprove seu dolo ou culpa.

4) Assinale a alternativa que apresenta órgão ou entidade que não compõe o Sistema Nacional de Trânsito, conforme o Código de Trânsito Brasileiro:

a) Polícia Rodoviária Federal.

b) Conselho Nacional de Trânsito.

c) Polícias Militares dos Estados e do DF.

d) Guardas Municipais.

e) Juntas Administrativas de Recursos de Infrações.

5) Alguns dos Ministérios, representados pelos seus respectivos membros, que compõem o CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito) são o da Defesa e o da Economia.

6) Compete aos CETRAN, entre outros, coordenar os órgãos do SNT, objetivando a integração de suas atividades.

7) Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal alimentar o sistema, organizando e mantendo o Registro Nacional de Carteiras de Habilitação – RENACH;

8) Após colocar o veículo em circulação nas vias públicas, o condutor deverá verificar a existência e as boas condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório, bem como assegurar-se da existência de combustível suficiente para chegar ao local de destino.

9) Quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem, no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, o que vier pela direita do condutor.

10) De acordo com o CTB, os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, além de prioridade de trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada.

11) Em regra, a ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita pela esquerda, obedecida a sinalização regulamentar e as demais normas estabelecidas no CTB, exceto quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda.

12) Caso um condutor perceba que outro tem o propósito de ultrapassá-lo, deve deslocar-se para a faixa da direita, sem acelerar a marcha, se estiver circulando pela faixa da esquerda. Se estiver nas demais faixas, deve manter-se naquela na qual está circulando, sem acelerar a marcha.

13) O CTB admite a possibilidade do condutor iniciar alguma manobra que implique um deslocamento lateral sem indicar seu propósito por meio da luz indicadora de direção de seu veículo.


98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

14) A respeito do uso de luzes em veículo, assinale a alternativa que não está de acordo com o CTB:

a) o condutor manterá acesos os faróis do veículo, por meio da utilização da luz baixa à noite e mesmo durante o dia, em túneis e sob chuva, neblina ou cerração.

b) nas vias não iluminadas o condutor deve usar luz alta, exceto ao cruzar com outro veículo ou ao segui-lo.

c) a troca de luz baixa e alta, de forma intermitente e por curto período de tempo, com o objetivo de advertir outros motoristas, só poderá ser utilizada para indicar a intenção de ultrapassar o veículo que segue à frente ou para indicar a existência de risco à segurança para os veículos que circulam no sentido contrário.

d) o condutor utilizará o pisca-alerta em imobilizações ou situações de emergência e quando a regulamentação da via assim o determinar.

e) durante a noite, parado ou em circulação, o condutor manterá acesa a luz de placa.

15) De acordo com o CTB, a buzina somente pode ser utilizada em toques breves, para fazer as advertências necessárias a fim de evitar acidentes e fora das áreas urbanas, quando for conveniente advertir a um condutor que se tem o propósito de ultrapassá-lo.

16) Sempre que for necessária a imobilização temporária de um veículo no leito viário, em situação de emergência, deverá ser providenciada a imediata sinalização de advertência, na forma estabelecida pelo DENATRAN.

17) Quando proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo indispensável para carga ou descarga, desde que não interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres.

18) Nos termos do CTB, nas paradas, operações de carga ou descarga e nos estacionamentos, todos os veículos deverão ser posicionados no sentido do fluxo, paralelos ao bordo da pista de rolamento e junto à guia da calçada (meio-fio).

19) O uso de faixas laterais de domínio e das áreas adjacentes às estradas e rodovias obedecerá às condições de segurança do trânsito estabelecidas pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via.


98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

20) As motocicletas devem ser conduzidas pela direita da pista de rolamento, preferencialmente no centro da faixa mais à direita ou no bordo direito da pista sempre que não houver acostamento ou faixa própria a elas destinada, proibida a sua circulação nas vias de trânsito rápido e sobre as calçadas das vias urbanas.

21) A autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via poderá autorizar a circulação de bicicletas no sentido contrário ao fluxo dos veículos automotores, desde que dotado o trecho com ciclofaixa.

22) Conforme o CTB, as vias abertas à circulação, de acordo com sua utilização, podem ser classificadas, entre outras, em:

a) de trânsito rápido, de trânsito lento, arterial ou coletora.

b) arterial, local, estadual ou federal.

c) arterial, rodovias ou estradas.

d) rodovias, estradas ou marginais.

e) de trânsito rápido, locais ou federais.

23) Em via arterial não sinalizada, a velocidade máxima permitida, conforme o CTB, é de:

a) 80 km / hora.

b) 60 km / hora.

c) 50 km / hora.

d) 40 km / hora.

e) 30 km / hora.

24) As crianças com idade inferior a doze anos devem ser transportadas nos bancos traseiros, em dispositivo de retenção adequado, salvo exceções regulamentadas pelo CONTRAN.

25) É obrigatório o uso do cinto de segurança para condutor e passageiros em todas as vias do território nacional, salvo em situações regulamentadas pelo órgão ou entidade do SNT com circunscrição sobre a respectiva via.


98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

# QUESTÕES COMENTADAS

1) O trânsito de qualquer natureza nas vias do território nacional, abertas à circulação, rege-se pelo Código de Trânsito Brasileiro – Lei nº 9.503/1997.

**GABARITO: errado.**

Apenas o trânsito nas vias **terrestres** do território nacional, abertas à circulação, rege-se pelo CTB, conforme o *caput* do art. 1º da Lei nº 9.503/1994:

> *Art. 1º O trânsito de qualquer natureza nas vias **terrestres** do território nacional, abertas à circulação, rege-se por este Código.*

2) Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga.

**GABARITO: certo.**

Esse é o conceito de trânsito, conforme o art. 1º, § 1º, do CTB:

> *Art. 1º (...)*
>
> *§ 1º Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga.*

3) Para que os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondam, no âmbito das respectivas competências, por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro, é preciso que se comprove seu dolo ou culpa.

**GABARITO: errado.**

Nesses casos, a responsabilidade dos órgãos e entidades do SNT é objetiva, ou seja, não precisa ser comprovado dolo nem culpa, conforme o art. 1º, § 3º, do CTB:

> *Art. 1º (...)*
>
> *§ 3º Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem, no âmbito das respectivas competências, objetivamente, por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro.*


98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

4) Assinale a alternativa que apresenta órgão ou entidade que não compõe o Sistema Nacional de Trânsito, conforme o Código de Trânsito Brasileiro:

a) Polícia Rodoviária Federal.

b) Conselho Nacional de Trânsito.

c) Polícias Militares dos Estados e do DF.

d) Guardas Municipais.

e) Juntas Administrativas de Recursos de Infrações.

**GABARITO: D.**

As Guardas Municipais, ao contrário das opções das demais assertivas, não estão previstas no rol do art. 7º do CTB, que define os órgãos e entidades que compõem o SNT.

*Art. 7º Compõem o Sistema Nacional de Trânsito os seguintes órgãos e entidades:*

*I - o **Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN**, coordenador do Sistema e órgão máximo normativo e consultivo;*

*II - os Conselhos Estaduais de Trânsito - CETRAN e o Conselho de Trânsito do Distrito Federal - CONTRANDIFE, órgãos normativos, consultivos e coordenadores;*

*III - os órgãos e entidades executivos de trânsito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;*

*IV - os órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;*

*V - a **Polícia Rodoviária Federal**;*

*VI - as **Polícias Militares dos Estados e do Distrito Federal**; e*

*VII - as **Juntas Administrativas de Recursos de Infrações - JARI**.*

5) Alguns dos Ministérios, representados pelos seus respectivos membros, que compõem o CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito) são o da Defesa e o da Economia.

**GABARITO: errado.**

A composição do CONTRAN está prevista no art. 10 do CTB, no qual está incluído o Ministério da Defesa mas não o da Economia:

*Art.10. O CONTRAN, com sede no Distrito Federal, é composto pelos Ministros de Estado responsáveis pelas seguintes áreas de competência: (Redação dada pela Medida Provisória nº 1.153, de 2022)*

*I - (VETADO)*

*II - (VETADO)*

*II-A - (Revogado pela Medida Provisória nº 1.153, de 2022)*

*III - ciência, tecnologia e inovações; (Redação dada pela Medida Provisória nº 1.153, de 2022)*

*IV - educação; (Redação dada pela Medida Provisória nº 1.153, de 2022)*

*V - **defesa**; (Redação dada pela Medida Provisória nº 1.153, de 2022)*

*VI - meio ambiente; (Redação dada pela Medida Provisória nº 1.153, de 2022)*


98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

*VII - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020) (Vigência)*

*VIII - (VETADO)*

*IX - (VETADO)*

*X - (VETADO)*

*XI - (VETADO)*

*XII - (VETADO)*

*XIII - (VETADO)*

*XIV - (VETADO)*

*XV - (VETADO)*

*XVI - (VETADO)*

*XVII - (VETADO)*

*XVIII - (VETADO)*

*XIX - (VETADO)*

*XX - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020) (Vigência)*

*XXI - (VETADO)*

*XXII - saúde; (Redação dada pela Medida Provisória nº 1.153, de 2022)*

*XXIII - justiça; (Redação dada pela Medida Provisória nº 1.153, de 2022)*

*XXIV - relações exteriores; (Redação dada pela Medida Provisória nº 1.153, de 2022)*

*XXV - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020) (Vigência)*

*XXVI - indústria e comércio; (Redação dada pela Medida Provisória nº 1.153, de 2022)*

*XXVII - agropecuária; (Redação dada pela Medida Provisória nº 1.153, de 2022)*

*XXVIII - transportes terrestres; (Incluído pela Medida Provisória nº 1.153, de 2022)*

*XXIX - segurança pública; e (Incluído pela Medida Provisória nº 1.153, de 2022)*

*XXX - mobilidade urbana. (Incluído pela Medida Provisória nº 1.153, de 2022)*

6) Compete aos CETRAN, entre outros, coordenar os órgãos do SNT, objetivando a integração de suas atividades.

**GABARITO: errado.**

Essa competência é do CONTRAN, de acordo com o art. 12, inciso II, do CTB:

*Art. 12. Compete ao **CONTRAN**:*

*(...)*

*II - coordenar os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, objetivando a integração de suas atividades;*



98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

As competências dos órgãos e entidades que compõem o SNT são cobradas com bastante frequência nas provas de Legislação de Trânsito. Assim, recomendamos a leitura atenta dos artigos 12 a 24 (principalmente os arts. 12, 14, 16, 17 e 19 a 24) do CTB.

7) Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal alimentar o sistema, organizando e mantendo o Registro Nacional de Carteiras de Habilitação - RENACH;

**GABARITO: errado.**

A organização e manutenção do RENACH (Registro Nacional de Carteiras de Habilitação) é do órgão máximo executivo de trânsito da União, nos termos do art. 19, inciso VIII, do CTB:

> *Art. 19. Compete ao **órgão máximo executivo de trânsito da União**:*
>
> *(...)*
>
> *VIII - **organizar e manter o Registro Nacional de Carteiras de Habilitação - RENACH**;.*

8) Após colocar o veículo em circulação nas vias públicas, o condutor deverá verificar a existência e as boas condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório, bem como assegurar-se da existência de combustível suficiente para chegar ao local de destino.

**GABARITO: errado.**

Os cuidados aos quais alude o enunciado (verificação da existência e das boas condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório e de combustível suficiente para chegar ao local de destino) devem ser tomados antes, não depois, do condutor colocar o veículo em circulação nas vias públicas, consoante o art. 27 do CTB:

> *Art. 27 **Antes** de colocar o veículo em circulação nas vias públicas, o condutor deverá verificar a existência e as boas condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório, bem como assegurar-se da existência de combustível suficiente para chegar ao local de destino.*

9) Quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem, no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, o que vier pela direita do condutor.

**GABARITO: errado.**

Nessa hipótese, tem preferência de passagem o veículo que estiver circulando pela rodovia, nos termos do art. 29, inciso III, alínea "a", do CTB:

> *Art. 29. (...)*
>
> *III - quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local **não sinalizado**, terá preferência de passagem:*
>
> *a) no caso de **apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela**;*

Devemos lembrar que a ordem de preferência prevista no inciso III do art. 29 do CTB é aplicável apenas quando não houver sinalização no local.


98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

10) De acordo com o CTB, os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, além de prioridade de trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada.

**GABARITO: errado.**

Os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias **somente** possuem prioridade de trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada, **quando** em serviço de urgência e devidamente identificados por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente, conforme o art. 29, inciso VII, do CTB. Ou seja, podemos considerar que estamos diante de uma exceção, não de uma regra, por isso a afirmação do enunciado está incorreta:

*Art. 29 (...)*

*VII - os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, além de prioridade de trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada,* ***quando em serviço de urgência e devidamente identificados por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente****, observadas as seguintes disposições:*

*(...)*

11) Em regra, a ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita pela esquerda, obedecida a sinalização regulamentar e as demais normas estabelecidas no CTB, exceto quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda.

**GABARITO: certo.**

Essa afirmação está de acordo com o art. 29, inciso IX, do CTB:

*Art. 29 (...)*

*IX - a ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita pela esquerda, obedecida a sinalização regulamentar e as demais normas estabelecidas neste Código, exceto quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda;*

12) Caso um condutor perceba que outro tem o propósito de ultrapassá-lo, deve deslocar-se para a faixa da direita, sem acelerar a marcha, se estiver circulando pela faixa da esquerda. Se estiver nas demais faixas, deve manter-se naquela na qual está circulando, sem acelerar a marcha.

**GABARITO: certo.**

Essa regra está prevista no art. 30, incisos I e II, do CTB:

*Art. 30. Todo condutor, ao perceber que outro que o segue tem o propósito de ultrapassá-lo, deverá:*

*I - se estiver circulando pela faixa da esquerda, deslocar-se para a faixa da direita, sem acelerar a marcha;*

*II - se estiver circulando pelas demais faixas, manter-se naquela na qual está circulando, sem acelerar a marcha.*


98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

13) O CTB admite a possibilidade do condutor iniciar alguma manobra que implique um deslocamento lateral sem indicar seu propósito por meio da luz indicadora de direção de seu veículo.

**GABARITO: certo.**

Conforme o art. 35, *caput*, do CTB, é possível que o condutor inicie alguma manobra que implique um deslocamento lateral sem indicar seu propósito por meio da luz indicadora de direção de seu veículo: quando ele fizer o gesto convencional de braço:

> *Art. 35. Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço.*

14) A respeito do uso de luzes em veículo, assinale a alternativa que não está de acordo com o CTB:

a) o condutor manterá acesos os faróis do veículo, por meio da utilização da luz baixa à noite e mesmo durante o dia, em túneis e sob chuva, neblina ou cerração.

b) nas vias não iluminadas o condutor deve usar luz alta, exceto ao cruzar com outro veículo ou ao segui-lo.

c) a troca de luz baixa e alta, de forma intermitente e por curto período de tempo, com o objetivo de advertir outros motoristas, só poderá ser utilizada para indicar a intenção de ultrapassar o veículo que segue à frente ou para indicar a existência de risco à segurança para os veículos que circulam no sentido contrário.

d) o condutor utilizará o pisca-alerta em imobilizações ou situações de emergência e quando a regulamentação da via assim o determinar.

e) durante a noite, parado ou em circulação, o condutor manterá acesa a luz de placa.

**GABARITO: E.**

Apenas quando **em circulação**, durante a noite, o condutor deve manter acesa a luz de placa. Essa e as demais regras postas na questão estão previstas no art. 40 do CTB:

> *Art. 40. O uso de luzes em veículo obedecerá às seguintes determinações:*
>
> *I - o condutor manterá acesos os faróis do veículo, por meio da utilização da luz baixa:*
>
> *a) à noite;*
>
> *b) mesmo durante o dia, em túneis e sob chuva, neblina ou cerração;*
>
> *II - nas vias não iluminadas o condutor deve usar luz alta, exceto ao cruzar com outro veículo ou ao segui-lo;*
>
> *III - a troca de luz baixa e alta, de forma intermitente e por curto período de tempo, com o objetivo de advertir outros motoristas, só poderá ser utilizada para indicar a intenção de ultrapassar o veículo que segue à frente ou para indicar a existência de risco à segurança para os veículos que circulam no sentido contrário;*
>
> *(...)*
>
> *V - O condutor utilizará o pisca-alerta nas seguintes situações:*


98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

*a) em imobilizações ou situações de emergência;*

*b) quando a regulamentação da via assim o determinar;*

*VI - durante a noite, **em circulação**, o condutor manterá acesa a luz de placa;*

15) De acordo com o CTB, a buzina somente pode ser utilizada em toques breves, para fazer as advertências necessárias a fim de evitar acidentes e fora das áreas urbanas, quando for conveniente advertir a um condutor que se tem o propósito de ultrapassá-lo.

**GABARITO: certo.**

Esse é o disposto no art. 41 do CTB, que regulamenta o uso da buzina pelos condutores:

*Art. 41. O condutor de veículo só poderá fazer uso de buzina, desde que em toque breve, nas seguintes situações:*

*I - para fazer as advertências necessárias a fim de evitar acidentes;*

*II - fora das áreas urbanas, quando for conveniente advertir a um condutor que se tem o propósito de ultrapassá-lo.*

16) Sempre que for necessária a imobilização temporária de um veículo no leito viário, em situação de emergência, deverá ser providenciada a imediata sinalização de advertência, na forma estabelecida pelo SENATRAN.

**GABARITO: errado.**

A sinalização de advertência, no caso, deve ser produzida pelo CONTRAN, não pelo SENATRAN – art. 46 do CTB:

*Art. 46. Sempre que for necessária a imobilização temporária de um veículo no leito viário, em situação de emergência, deverá ser providenciada a imediata sinalização de advertência, na forma estabelecida pelo **CONTRAN**.*

17) Quando proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo indispensável para carga ou descarga, desde que não interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres.

**GABARITO: errado.**

Quando for proibido o estacionamento, o que é permitido é a parada para embarque e desembarque de passageiros, até porque a carga e a descarga são considerados estacionamento, isso tudo conforme o art. 47 do CTB:

*Art. 47. Quando proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres.*

*Parágrafo único. A operação de carga ou descarga será regulamentada pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via e é considerada estacionamento.*

Na prova de Motorista Policial (PC PB)/2009 esse ponto também foi abordado.


98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

18) Nos termos do CTB, nas paradas, operações de carga ou descarga e nos estacionamentos, todos os veículos deverão ser posicionados no sentido do fluxo, paralelos ao bordo da pista de rolamento e junto à guia da calçada (meio-fio).

**GABARITO: errado.**

Nem todos os veículos devem ser posicionados no sentido do fluxo, paralelos ao bordo da pista de rolamento e junto à guia da calçada (meio-fio), quando houver paradas, operações de carga ou descarga e nos estacionamentos.

O estacionamento dos veículos motorizados de 2 rodas deve ser feito em posição perpendicular à guia da calçada (meio-fio) e junto a ela, salvo quando houver sinalização que determine outra condição.

Nesse sentido é o art. 48, *caput* e § 2º, do CTB:

> *Art. 48. Nas paradas, operações de carga ou descarga e nos estacionamentos, o veículo deverá ser posicionado no sentido do fluxo, paralelo ao bordo da pista de rolamento e junto à guia da calçada (meio-fio), admitidas as exceções devidamente sinalizadas.*
>
> *(...)*
>
> *§ 2º O estacionamento dos veículos motorizados de duas rodas será feito em posição perpendicular à guia da calçada (meio-fio) e junto a ela, salvo quando houver sinalização que determine outra condição.*

19) O uso de faixas laterais de domínio e das áreas adjacentes às estradas e rodovias obedecerá às condições de segurança do trânsito estabelecidas pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via.

**GABARITO: "C".**

Essa é a literalidade do art. 50 do CTB:

> *Art. 50. O uso de faixas laterais de domínio e das áreas adjacentes às estradas e rodovias obedecerá às condições de segurança do trânsito estabelecidas pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via.*

20) As motocicletas devem ser conduzidas pela direita da pista de rolamento, preferencialmente no centro da faixa mais à direita ou no bordo direito da pista sempre que não houver acostamento ou faixa própria a elas destinada, proibida a sua circulação nas vias de trânsito rápido e sobre as calçadas das vias urbanas.

**GABARITO: errado.**

Não são as motocicletas, mas sim os ciclomotores, que estão sujeitos às regras mencionadas no enunciado, como a condução pela direita da pista de rolamento, conforme o art. 57, *caput*, do CTB.

> *Art. 57. Os ciclomotores devem ser conduzidos pela direita da pista de rolamento, preferencialmente no centro da faixa mais à direita ou no bordo direito da pista sempre que não houver acostamento ou faixa própria a eles destinada, proibida a sua circulação nas vias de trânsito rápido e sobre as calçadas das vias urbanas.*


98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

21) A autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via poderá autorizar a circulação de bicicletas no sentido contrário ao fluxo dos veículos automotores, desde que dotado o trecho com ciclofaixa.

**GABARITO: certo.**

Isso é o que preconiza o art. 58, parágrafo único, do CTB:

*Art. 58 (...)*

*Parágrafo único. A autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via poderá autorizar a circulação de bicicletas no sentido contrário ao fluxo dos veículos automotores, desde que dotado o trecho com ciclofaixa.*

22) Conforme o CTB, as vias abertas à circulação, de acordo com sua utilização, podem ser classificadas, entre outras, em:

a) de trânsito rápido, de trânsito lento, arterial ou coletora.

b) arterial, local, estadual ou federal.

c) arterial, rodovias ou estradas.

d) rodovias, estradas ou marginais.

e) de trânsito rápido, locais ou federais.

**GABARITO: C.**

A classificação das vias abertas à circulação, de acordo com sua utilização, está prevista no art. 60 do CTB:

*Art. 60. As vias abertas à circulação, de acordo com sua utilização, classificam-se em:*

*I - vias urbanas:*

*a) via de trânsito rápido;*

*b) via **arterial**;*

*c) via coletora;*

*d) via local;*

*II - vias rurais:*

*a) **rodovias**;*

*b) **estradas**.*

Apenas a assertiva C apresenta classificações de acordo com esse dispositivo.

Não há classificação das vias como “de trânsito lento” (“A”), “estadual” ou “federal” (“B” e “E”) nem “marginais” (“C”).


98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

23) Em via arterial não sinalizada, a velocidade máxima permitida, conforme o CTB, é de:

a) 80 km / hora.

b) 60 km / hora.

c) 50 km / hora.

d) 40 km / hora.

e) 30 km / hora.

**GABARITO: B.**

A velocidade máxima permitida nas vias arteriais não sinalizadas é de 60 km / hora, conforme o art. 61, § 1º, inciso I, alínea "b", do CTB:

*Art. 61. A velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de sinalização, obedecidas suas características técnicas e as condições de trânsito.*

*§ 1º Onde **não existir sinalização regulamentadora**, a velocidade máxima será de:*

*I - nas vias urbanas:*

*a) oitenta quilômetros por hora, nas vias de trânsito rápido:*

*b) **sessenta quilômetros por hora, nas vias arteriais**;*

*c) quarenta quilômetros por hora, nas vias coletoras;*

*d) trinta quilômetros por hora, nas vias locais;*

*II - nas vias rurais:*

*a) nas rodovias de pista dupla:*

*1. 110 km/h (cento e dez quilômetros por hora) para automóveis, camionetas e motocicletas;*

*2. 90 km/h (noventa quilômetros por hora) para os demais veículos;*

*3. (revogado);*

*b) nas rodovias de pista simples:*

*1. 100 km/h (cem quilômetros por hora) para automóveis, camionetas e motocicletas;*

*2. 90 km/h (noventa quilômetros por hora) para os demais veículos;*

*c) nas estradas: 60 km/h (sessenta quilômetros por hora)*

24) As crianças com idade inferior a doze anos devem ser transportadas nos bancos traseiros, em dispositivo de retenção adequado, salvo exceções regulamentadas pelo CONTRAN.

**GABARITO: errado.**

As crianças com idade inferior a **10 anos**, e não 12 anos, **e desde que** não tenham pelo menos 1,45m de altura, devem ser transportadas nos bancos traseiros, salvo exceções regulamentadas pelo CONTRAN, nos termos do art. 64 do CTB:

*Art. 64. As crianças com idade inferior a 10 (dez) anos que não tenham atingido 1,45 m (um metro e quarenta e cinco centímetros) de altura devem ser transportadas nos bancos traseiros, em dispositivo de retenção adequado para cada idade, peso e altura, salvo exceções relacionadas a tipos específicos de veículos regulamentadas pelo Contran.*


98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

25) É obrigatório o uso do cinto de segurança para condutor e passageiros em todas as vias do território nacional, salvo em situações regulamentadas pelo órgão ou entidade do SNT com circunscrição sobre a respectiva via.

**GABARITO: errado.**

Quem regulamenta as situações em que não é obrigatório o uso do cinto de segurança para condutor e passageiros em todas as vias do território nacional é o CONTRAN, não o órgão ou entidade do SNT com circunscrição sobre a via, consoante o art. 65 do CTB:

> *Art. 65. É obrigatório o uso do cinto de segurança para condutor e passageiros em todas as vias do território nacional, salvo em situações regulamentadas pelo CONTRAN.*


98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

| GABARITO | | |
|---|---|---|
| 1. errado | 2. certo | 3. errado |
| 4. d | 5. errado | 6. errado |
| 7. errado | 8. errado | 9. errado |
| 10. errado | 11. certo | 12. certo |
| 13. certo | 14. e | 15. certo |
| 16. errado | 17. errado | 18. errado |
| 19. c | 20. errado | 21. certo |
| 22. c | 23. b | 24. errado |
| 25. errado | | |


98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

# ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
# PIRATARIA É CRIME.

**Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.**

1. Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

**Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.**